

1500164-32.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANE DE SOUZA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

ELIANE DE SOUZA ARAUJO foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de março de 2020, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Centro - CEP 18550-000, Fone: (15) 3263-2120,

Boituva-SP - E-mail: boituva1@tjsp.jus.br

1500164-32.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500164-32.2020.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANE DE SOUZA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

ELIANE DE SOUZA ARAUJO foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de março de 2020, por volta das 08h35min, no Estabelecimento Prisional situado na Estrada Municipal Iperó (KM 5), Área Rural, na cidade de Iperó, comarca de Boituva, trazia consigo e ocultou, para fins de tráfico, 12,31g (doze gramas e trinta e um centigramas) de "maconha", acondicionados em 02 (dois) invólucros (conforme auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e laudo de exame químico toxicológico foi juntado às fls. 74/77), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e substituída por prisão domiciliar (fls. 27/31). Foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, do C.P.P. (fl. 110/112). Regularmente notificada (130), a ré apresentou defesa preliminar (fls. 100/101). A

denúncia foi recebida (fl. 110/1128). Regularmente citada, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado às fls. 74/77.

Em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes.

A ré não apresenta maus antecedentes (fls. 24 e 26)

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fl. 07, auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e laudo de exame químico-tóxicológico de fls. 74/77.

A autoria é inequívoca.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

A testemunha Rondinelly de Jesus Machado, agente penitenciário, relatou em síntese, que estava realizando a fiscalização da alimentação das pessoas que estavam realizando visita. É procedimento de praxe revistar a comida e furar alimentos que pode haver objetos algo proibido. Cortou a batata e encontrou a substância que aparentava ser maconha. Disse que chamou a atenção do depoente que a ré disse: "você não costumam revistar a comida". Esse fato, que não é verdade, justamente porque se revista toda comida, motivou que o depoente olhasse a comida atentamente e localizou a substância esverdeada no meio de duas batatas.

No mesmo sentido o depoimento do agente penitenciário Rogério Francisco Pinto Rondinelly de Jesus Machado, que acrescentou que estava na função de diretor de portaria e na data dos fatos o funcionário da portaria se aproximou e noticiou que localizou drogas dentro de batatas. Inicialmente a ré negou, mas em conversa acabou confessando que estava com a droga e se destinava ao marido, portanto, inicialmente a ré estava tranquila e depois, ao confessar começou a chorar.

Interrogado, a ré ELIANE DE SOUZA ARAUJO negou a prática do delito, pois disse que na verdade a droga se destinava ao seu consumo. Alegou que seu marido estava exigindo que ela mantivesse relações sexuais e ela não conseguia, por isso decidiu trazer a droga para o seu consumo e relaxar. Não iria entregar a droga para o marido. Questionada como iria consumir a droga, não soube explicar como a utilizaria, como iria enrolar ou manusear, também não esclareceu quanto pagou pela droga, somente disse que ganhou de uma amiga.

O quadro probatório aponta que os agentes públicos mostraram-se coerentes e seguros em seus depoimento, em harmonia com a prova inquisitória, e, com efeito, não há motivo para desmerecer suas palavras, corroborando os elementos informativos de inquérito policial.

O agente penitenciário goza de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu.

As porções de maconha, equivalente a 12,31g (doze gramas e trinta e um centigramas) de "maconha", acondicionados em 02 (dois) invólucros (conforme auto de constatação

preliminar de fls. 17/18 e laudo pericial definitivo de substância entorpecente de fls. 74/77), próprias para entrega a consumo a terceiros, em consonância com a confissão do réu em sede policial, demonstram a finalidade mercantil em trazer consigo a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros.

A tese defensiva não será acatada. Embora a quantidade de drogas seja pequena, a ré não soube nem mesmo declinar como iria consumir a maconha naquele dia, não convencendo. De outro lado, a versão dada no momento dos fatos de que a droga se destinava à entrega para seu marido teve lastro na fase policial e foi reiterada pelos agentes penitenciários.

Portanto, a condenação é de rigor, pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a incidência da causa de aumento do art. 40, III da Lei de Tóxicos, em virtude do crime ter sido praticado no interior de estabelecimento prisional.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase de aplicação penal fixo a pena-base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, tratando-se de ré primária e que ao visto não se dedica à atividade criminosa, reduzo a pena-base em 2/3 (dois terços), deixando-a, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06).

Na terceira fase da dosimetria da pena, majoro a pena em um sexto, pois o delito foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Vislumbro que a acusada faz jus ao benefício previsto nos artigos 43 e nos seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade em prestação de serviço à comunidade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal. Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Pelo exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu ELIANE DE SOUZA ARAUJO à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, substituída por prestação de serviço à comunidade, na forma acima disposta, por infração ao artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Defiro recurso em liberdade.

São parcas as informações acerca da situação financeira do réu, por isso arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, AUTORIZO a incineração dos entorpecentes apreendidos, se ainda não providenciado.

Condeno a acusada ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA